

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist republic of Vietnam

Independence – Freedom -Happiness

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

SALES CONTRACT

Số: MC-TAMNGUYEN/20260310

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.
- Pursuant to The Civil Code No 33/2015/QH13 was adopted by the National Assembly of the Socialist republic of Vietnam in 01st Jan 2017.
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2006;
- Pursuant to The Civil Code No 36/2005/QH11 was adopted by the National Assembly of the Socialist republic of Vietnam in 01st Jan 2016.
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên.
- Pursuant to the capacity and demand of both parties.
- Hôm nay, ngày 10 tháng 03 năm 2026, tại trụ sở chính CÔNG TY TNHH M&C ELECTRONICS VINÀ chúng tôi gồm:
- Today is on March 10th 2026, at the M&C ELECTRONICS VINÀ COMPANY LIMITED, we include:

Bên Mua: CÔNG TY TNHH M&C ELECTRONICS VINÀ

- The Customer: M&C ELECTRONICS VINÀ COMPANY LIMITED
- Địa chỉ: Lô J1, Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Phường Phương Liễu, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
- Address : Lot J1, Que Vo Industrial Park (expansion area), Phuong Lieu Ward, Bac Ninh Province, Vietnam
- Đại diện bởi: Ông CHOI BYOUNG YOUN
- Representative by: Mr. CHOI BYOUNG YOUN
- Mã số thuế: 2300781686
- Sau đây gọi tắt là bên A

Chức vụ: Phó tổng Giám đốc

Title: Deputy General Manager

Điện thoại/ Tel: 0222 3952000

- Hereinafter referred to as "The Party A"

Bên Bán: CÔNG TY TNHH TAM NGUYỄN VINA

- The Processor: TAM NGUYEN VINA COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: Số 34, Đường Lý Thái Tổ, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

- Address: No.34, Ly Thai To Street, kinh Bac ward, Bac Ninh Province, Viet Nam

- Điện thoại/ Tel: 0889080629

Fax/ Fax:

- Đại diện bởi: Ông LI MAN GEN

Chức vụ: Phó Giám đốc

- Representative by: Mr. LI MAN GEN

Title: Vice Director

- Tài khoản số: 19134176081012- Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank- Chi nhánh Bắc Ninh)

Account No.: 19134176081012- Vietnam Technological and Commercial Joint – Stock Bank, (Techcombank), Bac Ninh Branch.

- Mã số thuế: 2301088996 / Tax code: 2301088996

- Sau đây gọi tắt là **Bên B**

- Hereinafter referred to as "The Party B"

Sau khi bàn bạc thỏa thuận, hai Bên nhất trí ký kết hợp đồng kinh tế với những điều khoản cụ thể sau:

After discussing and negotiation, both Parties agree to sign this contract with the terms and conditions as followings:

Điều 1: Hàng Hóa, Số lượng và Giá cả

Article 1: Commodity, Quantity and Price

Hai bên cùng thống nhất Bên A sẽ mua mới thiết bị, chi tiết cụ thể như sau:

Both parties have agreed that Party A will purchase new equipment, details as below:

STT/ Serial No	Mô tả/ Item	Số lượng/ Quantity	ĐVT/ Unit	Đơn giá/ Price	Tổng giá/ Total
1	Thiết bị điều chỉnh nhiệt độ (oil type) Model: ADDM-36	4	Chiếc PCS	228,000,000	912,000,000
TỔNG GIÁ MÁY/ GRAND TOTAL					912,000,000
THUẾ VAT/ VAT (8%)					72,960,000
TỔNG GIÁ TRỊ THANH TOÁN/ TOTAL PAYMENT VALUE					984,960,000
Số tiền bằng chữ: Chín trăm tám mươi bốn triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn.					
By writing: Nine hundred eighty-four million nine hundred sixty thousand dong.					

Giá trị trên đã bao gồm cả thuế VAT và chi phí vận chuyển, lắp đặt

The above includes VAT and shipping and and installation costs.

ĐIỀU 2: TIỀN ĐỘ VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG.

- Bên B cam kết hoàn thành giao hàng cho bên A trong vòng 35-40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và bên A thanh toán theo đúng điều khoản theo hợp đồng.
- *Party B commits to complete delivery to Party A within 35-40 days from the effective date of the contract and Party A shall make payment in accordance with the terms of the contract.*
- Địa điểm lắp đặt và bàn giao: tại nhà máy của bên A (Lô J1, Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Phường Phương Liễu, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam)
- Goods are delivered at **M&C ELECTRONICS VINA COMPANY LIMITED** at address Lot J1, Que Vo Industrial Park (expansion area), Phuong Lieu Ward, Bac Ninh Province, Vietnam
- Nếu bên B giao hàng chậm hơn thời hạn giao hàng quá 10 ngày thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.
- *If Party B delivers goods more than 10 days later than delivery time. Party A has the right to terminate the contract unilaterally.*

ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN.

Đồng tiền thanh toán: Việt Nam Đồng

Currency is VND.

Phương thức thanh toán: Bên A sẽ thanh toán cho bên B theo hình thức chuyển khoản qua ngân hàng theo ba (03) lần. Phí gửi chuyển tiền qua ngân hàng của bên B sẽ do bên A chi trả.

- Lần đầu (tạm ứng): Bên A sẽ thanh toán trước 30% giá trị hợp đồng không bao gồm thuế giá trị gia tăng của hợp đồng này, tương đương 273,600,000 VND trong vòng 07 ngày sau khi hai bên ký hợp đồng.
- Lần thứ hai: Bên A sẽ thanh toán trước 30% giá trị hợp đồng không bao gồm thuế giá trị gia tăng của hợp đồng này, tương đương 273,600,000 VND, sau khi hàng được đóng gói, và trước khi hàng đưa lên xe vận chuyển đến xưởng bên A.
- Lần cuối: Bên A sẽ thanh toán 40% giá trị hợp đồng mua bán đã bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng là 437,760,000 VND, trong vòng 30 ngày sau khi máy được lắp đặt và nghiệm thu.
- *Payment term: Party A will pay for Party B by Bank transfer three (03) times. Handling charge of bank will be paid by party A.*
- *First payment (advance payment): Party A will pay 30% of the contract value, excluding VAT, equivalent to VND 273,600,000, within 7 days of signing the contract.*
- *Second payment: Party A will pay 30% of the contract value, excluding VAT, equivalent to VND 273,600,000, after the goods are packaged and before being loaded onto the transport vehicle to Party A's factory.*

- *Final payment: Party A will pay 40% of the sales contract value, including 8% VAT, equivalent to VND 437,760,000, within 30 days after the machine is installed and accepted.*

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM VÀ CAM KẾT CỦA CÁC BÊN.

Article 4: The right and obligation of Party

4.1- Trách nhiệm của Bên A:

4.1 The right and obligation of Party A.

- Cử nhân viên nhận hàng đúng thời gian và địa điểm như đã thỏa thuận.

Appointing staff to receive goods on time and at the agreed place

- Bên A có trách nhiệm kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa (như mô tả trong điều I của Hợp đồng) ngay sau khi bên B giao hàng tới.

Party A must checking goods after receiving from Party B

- Thanh toán đầy đủ đúng hạn cho Bên B theo quy định tại điều 4 của Hợp đồng này

Payment in time for the Party B as mentioned above in Article 4 of this contract.

- Đảm bảo giữ bí mật bản vẽ máy trong quá trình chờ bàn giao máy.

Keeping secret drawing of machine while waiting hander the machine.

- Bên A thanh toán đúng hạn theo đúng thỏa thuận tại điều 3 của hợp đồng.

Party A shall pay in time according to the agreement in Article 3 of the contract.

4.2- Trách nhiệm của Bên B:

4.2: The rights and obligations of Party B

- Giao sản phẩm cho bên mua đúng số lượng, chất lượng, phương thức và thời hạn, địa điểm đã thỏa thuận.

To delivery to Party A correct quantity, quality, on time and place agreed as the contract

- Thực hiện công tác lắp đặt, chạy thử và nghiệm thu cùng với cán bộ của bên A. Tự chịu trách nhiệm về an toàn lao động của nhân viên lắp đặt, chạy thử.

Perform the installation, commissioning and get acceptance test from party A

- Giữ bí mật về sản phẩm bên A

Keeping secret about product of Party A.

- Hoàn trả các nguyên liệu sản phẩm bên A cung cấp trong quá trình thiết kế máy.

Return all product material of Party A while design machine.

- Cung cấp hóa đơn tài chính của nhà nước.

Issue invoice

- Yêu cầu bên A thanh toán theo đúng thỏa thuận tại điều 3 của hợp đồng.

To order Party A to pay in time as Article 3 of this contract.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN VỀ BẢO HÀNH:

Article 5: Warranty

- Cung cấp dịch vụ bảo hành toàn bộ hệ thống 12 tháng kể từ ngày bàn giao, lắp đặt, chạy thử. Trường hợp xảy ra sự cố (do nguyên nhân của bên B) trong thời gian bảo hành, bên B sẽ thay thế miễn phí phần bị hư hỏng trong phạm vi cung cấp của Bên B, chi phí đi lại và mọi chi phí phát sinh khác bên B sẽ chịu. Nếu lỗi sự cố do quá trình vận hành hệ thống của bên A không đúng quy trình hoặc không tuân thủ theo qui trình thì Bên B sẽ không chịu trách nhiệm về lỗi sự cố này và mọi chi phí xử lý sẽ do bên A chịu.

Provide warranty service for the entire system 12 months from the date of handover, installation, commissioning. In case of an incident (caused by Party B) during the warranty period, Party B will replace the damaged part within the scope of supply of Party B for free, travelling expenses are to be paid by Party B, and extra expenses are paid by Party B. In case, the system of Party A is not in accordance with the process or does not comply with the process, Party B will not be responsible for this error and any costs will be paid by Party A.

ĐIỀU 6: BẤT KHẢ KHÁNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG:

Article 6: Force Majeure and resolving contract dispute

6.1 Bất khả kháng:

6.1 Force majeure:

- Việc thực hiện Hợp đồng bị hạn chế hoặc bị trì hoãn vì bất cứ sự kiện Bất khả kháng nào vượt khỏi sự kiểm soát của hai bên như: thiên tai, hỏa hoạn, thảm họa... thì thời gian thực hiện sẽ được gia hạn. Nếu sự kiện Bất khả kháng đó diễn ra quá 45 ngày thì các bên có thể thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng mà không bên nào bị phạt.

The contract performance is restricted or delayed because of any Force Majeure events beyond the control of the two parties such as natural disasters, fires, disasters ... the implementation time will be extension. If such force majeure event takes place more than 45 days, the parties may agree to terminate the contract without any penalty

- Bên nào bị tác động của các trường hợp Bất khả kháng phải thông báo cho bên kia nội dung của các trường hợp đó bằng văn bản trong thời gian chậm nhất là (03) ba ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp Bất khả kháng đó. Các trường hợp này phải được điều tra và có xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền.

The party affected by force majeure events must notify the other party of the contents of such cases in writing within 03 days from the date of the Force Majeure occurrence there. These cases must be investigated and certified by the competent authorities.

6.2: Giải quyết tranh chấp

6.2 Dispute resolution

- Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này trước tiên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp giữa các bên.

Any disputes arising out of this Contract shall firstly be settled on the basis of negotiation, conciliation and assurance of legal interests between both Parties.

- Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, vụ việc sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền.

In the event of failure to reach an agreement within thirty (30) days of the date on which the dispute arises, the matter shall be referred to the competent People's Court.

- Luật pháp Việt Nam hiện hành là cơ sở để giải quyết mọi tranh chấp của hợp đồng này. Mọi phí tổn bên thua sẽ có trách nhiệm chi trả theo đúng quy định của pháp luật.

The applicable Vietnamese Law shall serve as the basis for settling all disputes hereof. All expenses arising in this dispute will be paid by the loser as the regulated law.

ĐIỀU 7: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG:

Article 7: Effectiveness

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký

This contract comes into effect from signing date

- Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ theo như cam kết tại các điều khoản quy định trong hợp đồng.

From the date of effectiveness, the parties must perform the rights and the obligations together in accordance with this contract.

- Hợp đồng có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.

The contract can be changed or cancelled following the parties's agreement or regulations of the law.

ĐIỀU 8: CHẤM DỨT, ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠN

ARTICLE 8: CONTRACT TERMINATION, UNILATERALLY TERMINATE CONTACT

- Nếu một trong hai bên vi phạm Hợp Đồng dẫn đến thiệt hại về kinh tế cho bên kia, thì bên vi phạm phải bồi thường toàn bộ các khoản thiệt hại và tổn thất trực tiếp phát sinh do vi phạm đó gây ra cho bên bị vi phạm và bên bị vi phạm có quyền chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn bằng một thông báo trước 05 (năm) ngày mà không phải tiến hành bồi thường cho bên kia hay chịu bất kỳ chế tài nào theo quy định của Hợp Đồng này.

If either party breaches the Contract resulting in economic loss to the other party, the breaching party shall compensate for all damages and direct loss arising from such breach caused to the other party and the aggrieved party has the right to terminate the Contract ahead of time by giving a five (5) day notice without compensating to the other party or subject to any punishment according to this Agreement.

- Hợp đồng này chấm dứt khi: Hai bên đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo Hợp đồng; Hai bên thỏa thuận chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn; Một bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng do một bên khác vi phạm Hợp đồng.

- This Contract terminates when: Two parties complete all obligations according to this Contract; Two parties agree to terminate the Contract; A party unilaterally terminate the Contract due to other party's breaching the Contract.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Article 9: Miscellaneous

- Trong trường hợp một Bên muốn sửa đổi các điều khoản thì phải thông báo cho Bên kia biết trước ít nhất là 03 ngày và cùng nhau thoả thuận lại những điểm cần thay đổi với sự đồng ý của hai Bên bằng việc ký kết thêm phụ lục hợp đồng.

This contract comes into effect from the signing date. In case, any party has demand to adjust or supplement any items, that party must notice for the rest party at least 3 days and together renegotiate to reach both agreement by signing annex.

- Hợp đồng được tự động thanh lý sau khi hai bên hoàn thành xong các nghĩa vụ và điều khoản trong hợp đồng.

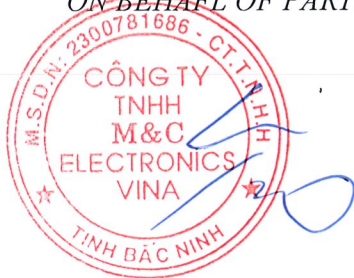
This contract is automatically liquidated after two Parties complete the obligations and terms as mentioned above.

- Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản Tiếng Việt & Tiếng Anh, mỗi Bên giữ 01 (Một) bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

This contract is made in 02 (two) copies by English and Vietnamese language with the same validity. Each party keeps 01 (one) copies for execution, the copies are of equal legal validity.

ĐẠI DIỆN BÊN A 

ON BEHAFL OF PARTY A



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CHOI BYOUNG YOUN**

ĐẠI DIỆN BÊN B

ON BEHAFL OF PARTY B



**PHÓ GIÁM ĐỐC
LI MANGEN**